

SURAT PERJANJIAN KERJA
No. 001/SIC/SPK-Persh/PHPL/I/2022

Antara
PT RIMBA MAKMUR SENTOSA
Dengan
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

TENTANG
SERTIFIKASI AWAL
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT RIMBA MAKMUR SENTOSA, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL ("Perjanjian") ini dibuat pada Hari Senin, Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022), oleh dan antara :

I. Nama : Nurillah, SH
Jabatan : Direktur PT Rimba Makmur Sentosa
Domisili : Jl. Maha Raja No. 45 Malinau, Kalimantan Utara

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana disebut di atas, oleh karena itu untuk dan atas nama perusahaan PT RIMBA MAKMUR SENTOSA berkedudukan di Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"; dan

II. Nama : Ir. Iin Indasah
Jabatan : Direktur Utama PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Domisili : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 02 Kelurahan Padasuka Ciomas-Bogor

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana disebut di atas, oleh karena itu untuk dan atas nama perusahaan PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION berkedudukan di Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 02 Kelurahan Padasuka Ciomas-Bogor, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK". PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

- (a) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dan telah memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1359/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang berlokasi di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, seluas ± 41.553 Ha.

- (b) Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan swasta nasional yang telah mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai:
- Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dengan Nomor akreditasi **LPPHPL-004-IDN** dengan masa berlaku akreditasi tanggal 2 September 2018 (Reakreditasi) sampai dengan 1 September 2022 serta penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5469/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Sarbi International Certification sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dan Nomor SK.821/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Sarbi International Certification.
 - Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dengan Nomor akreditasi **LVLK-007-IDN** dengan masa berlaku akreditasi tanggal 18 Agustus 2019 (Reakreditasi) sampai dengan 17 Agustus 2024 serta penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dan Nomor SK.941/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu a.n. PT Sarbi International Certification.
- (c) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan semangat saling menghormati dan atas asas saling memberi manfaat, PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang pekerjaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang untuk selanjutnya disebut PEKERJAAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

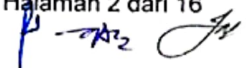
TUJUAN PEKERJAAN

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk menjaga integritas pekerjaan Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Bentuk PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yaitu :
- (a) Mencakup seluruh proses Sertifikasi Awal PHPL, yaitu :
- Melakukan kajian permohonan Sertifikasi Awal PHPL meliputi tinjauan aplikasi dan informasi legalitas perusahaan,
 - Menyampaikan rencana pelaksanaan Audit kepada PIHAK PERTAMA,



- Pelaksanaan Audit Tahap I, penyusunan rencana kerja dan audit plan,
 - Pengumuman rencana dan hasil pelaksanaan Sertifikasi Awal PHPL di *website* PIHAK KEDUA <https://sarbisertifikasi.com> dan *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<http://www.menlhk.go.id> dan <http://www.silk.menlhk.go.id>),
 - Pelaksanaan Audit Tahap II (verifikasi dokumen dan observasi lapangan), mencakup : koordinasi dengan instansi di daerah, konsultasi publik, pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta pertemuan penutupan,
 - Menganalisis dan menyusun laporan Hasil Audit,
 - Pengambilan keputusan hasil Audit,
 - Penetapan keputusan berupa Sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diterbitkan jika berdasarkan hasil audit layak diterbitkan sertifikat. Sertifikat PHPL yang diterbitkan berlaku selama 6 (enam) tahun.
- (b) Mempertanggungjawabkan keputusan hasil Sertifikasi Awal PHPL ketika terjadi banding yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Keluhan yang diajukan baik oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang berkepentingan.
- (c) Melakukan pemeliharaan Sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan melalui kegiatan penilaian atau *surveillance* secara berkala dengan tata waktu yg ditetapkan dalam aturan yg telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tanggal 01 April 2021 dan/atau audit khusus apabila ada laporan pihak ketiga dan/atau pengamatan langsung oleh PIHAK KEDUA terhadap kinerja PIHAK PERTAMA.

(2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan pekerjaan Sertifikasi Awal PHPL akan mengacu pada :

- (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- (b) Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL./SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau tata cara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, pada Lampiran :
- Lampiran 1.1 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL
 - Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA
 - Lampiran 2.1 Pedoman VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan
 - Lampiran 2.2 Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.

- (c) Perubahan – perubahan atau penambahan – penambahan dari peraturan – peraturan tersebut diatas yang mungkin terbit di kemudian hari, serta peraturan – peraturan lainnya mengenai PHPL yang berlaku.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PEKERJAAN ini akan dilaksanakan setelah perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) diterbitkan.
- (2) Semua bentuk PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini harus dapat diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu efektif pelaksanaan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender, terhitung sejak pertemuan pembukaan pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Jangka waktu tersebut diatas diluar waktu banding dari PIHAK PERTAMA dan atau keluhan dari pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Apabila terjadi penambahan PEKERJAAN dan/atau terjadi perubahan spesifikasi PEKERJAAN yang diajukan sehingga menimbulkan tambahan waktu dan pembiayaan maka PIHAK KEDUA akan mengajukan penambahan waktu dan/atau biaya sebesar volume pekerjaan tambahan tersebut.

Perubahan spesifikasi PEKERJAAN mana akan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama antara PARA PIHAK dengan membuat Adendum atas Perjanjian dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali dengan persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.

Pasal 4

BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Untuk melaksanakan PEKERJAAN, PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan berdasarkan hasil negosiasi biaya dengan PIHAK KEDUA akan menyediakan dana sebesar **Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** sudah termasuk Pajak yang terdiri : PPN 10% (sepuluh persen) dan akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) PPh Final sesuai peraturan yang berlaku, biaya transportasi, dan konsumsi sampai di Malinau.
- (2) Biaya tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, dan mempertimbangkan beberapa hal terkait kompetensi dan kualifikasi Para Pihak, maka biaya sertifikasi yang disepakati oleh Para Pihak sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tidak termasuk :
 - (a) Biaya jika ada banding atau keluhan dari PIHAK PERTAMA dan atau para pihak terkait dalam sertifikasi;
 - (b) Biaya Konsultasi Publik;

- (c) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama di Malinau dan selama di lokasi/lapangan;
 - (d) Biaya pemeliharaan sertifikat yang berupa penilikan atau *surveillance* dan/atau audit khusus.
- (3) Setiap kali dilakukan pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus menyertakan tagihan/invoice (Surat Permohonan Pembayaran) beserta Faktur Pajak.
- (4) Pembayaran atas PEKERJAAN akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada pasal 4 ayat (1) pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
- (a) Pembayaran tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)**, pembayaran akan dilakukan pada saat penandatanganan kontrak dan setelah Tagihan/Invoice (Surat Permohonan Pembayaran) serta Faktur Pajak diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - (b) Pembayaran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)**, pembayaran akan dilakukan pada saat tim akan berangkat ke lapangan dan setelah Tagihan/Invoice (Surat Permohonan Pembayaran) serta Faktur Pajak diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - (c) Pembayaran tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)**, pembayaran akan dilakukan saat kegiatan Sertifikasi Awal PHPL selesai dilakukan dan PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Keputusan Hasil Sertifikasi Awal PHPL tersebut dan setelah Tagihan/Invoice (Surat Permohonan Pembayaran) serta Faktur Pajak diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - (d) Pembayaran tahap IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh biaya atau sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)**, pembayaran akan dilakukan saat PIHAK KEDUA menyerahkan Buku Laporan serta Lampiran Hasil Sertifikasi Awal PHPL dan setelah Tagihan/Invoice (Surat Permohonan Pembayaran) serta Faktur Pajak diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Pembayaran dilakukan secara tunai melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA

**Bank Syariah Indonesia,
A/C Nomor 7002747736,
atas nama PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION.**

Pasal 5

HASIL PEKERJAAN YANG DISERAHKAN OLEH PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil PEKERJAAN berupa :

- (a) 1 (satu) set laporan hasil Sertifikasi Awal PHPL dalam bentuk *soft copy* dengan format "pdf" dan/atau dalam bentuk *hard copy*, terdiri atas :

- Buku Laporan Hasil Sertifikasi Awal PHPL
 - Buku Lampiran Sertifikasi Awal PHPL
 - Resume Laporan Hasil Sertifikasi Awal PHPL
 - Surat Keputusan Hasil Sertifikasi Awal PHPL
- (b) 1 (satu) set Sertifikat, jika berdasarkan hasil audit "berpredikat minimal sedang, tidak ada verifier dominan bernilai buruk dan verifikasi legalitas kayu memenuhi" sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- (a) Menerima dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - (b) Menolak atau menyatakan keberatan atas auditor yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA dengan disertai alasan tertulis yang dapat diterima oleh PIHAK KEDUA selama pernyataan keberatan tersebut disampaikan diawal kegiatan dan tidak bermaksud untuk mempengaruhi nilai.
 - (c) Mengajukan banding atas hasil sertifikasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kelender setelah dikeluarkannya keputusan akhir Penilaian PHPL sesuai peraturan yang berlaku.
 - (d) Mengajukan keluhan atas kegiatan sertifikasi PHPL yang disampaikan secara tertulis dan disertai dengan data dan fakta.
 - (e) Mengajukan permohonan Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal untuk produk yang termasuk dalam lingkup sertifikasi apabila telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- (a) Patuh dan tunduk pada kontrak kerja, proses sertifikasi serta yang telah disetujui PARA PIHAK selama proses sertifikasi dan masa berlaku sertifikat.
 - (b) Patuh dan tunduk terhadap semua peraturan dalam menjalankan kegiatan ijin usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - (c) PIHAK PERTAMA selalu memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk bersedia melakukan penyesuaian setiap ada perubahan persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi terkait dengan sertifikat PHPL yang diperoleh.
 - (d) Jika sertifikasi berlaku untuk produk yang sedang berlangsung, produk yang disertifikasi secara terus menerus memenuhi persyaratan produk.

- (e) PIHAK PERTAMA bersedia membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk:
- Pelaksanaan evaluasi dan penilaian (jika diperlukan), termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil dan subkontraktor klien yang relevan.
 - Penyelidikan pengaduan & partisipasi pengamat, jika diperlukan
- (f) PIHAK PERTAMA membuat pernyataan yang sesuai terkait ruang lingkup sertifikasi.
- (g) PIHAK PERTAMA tidak menggunakan sertifikasi produk atau jasanya sehingga mengakibatkan reputasi PIHAK KEDUA menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produk atau jasanya yang dianggap oleh PIHAK KEDUA sebagai menyesatkan atau tidak sah.
- (h) Pada saat pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi, PIHAK PERTAMA menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- (i) Apabila PIHAK PERTAMA memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada Pihak Lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi.
- (j) PIHAK PERTAMA apabila membuat referensi di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, klien memenuhi persyaratan PIHAK KEDUA atau seperti yang telah ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- (k) PIHAK PERTAMA memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
- (l) Melaporkan segala perubahan kepada lembaga sertifikasi yang mempengaruhi system manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi, berkaitan dengan:
- Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan
 - Organisasi dan manajemen
 - Alamat penghubung dan lokasi
 - Lingkup operasi system manajemen yang disertifikasi
 - Perubahan utama pada sistem manajemen dan proses
 - Kejadian – kejadian lain yang dapat mengakibatkan terganggunya persyaratan kelestarian hutan produksi (PHPL).

- (m) PIHAK PERTAMA menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi PIHAK KEDUA bila diminta, dan
- mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;
 - mendokumentasikan tindakan yang diambil
- (n) Jika sertifikat diberikan, maka dalam jangka waktu berlakunya sertifikat tersebut PIHAK PERTAMA harus tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, serta jika ada tindakan yang melawan hukum maka sertifikat akan dibekukan, dicabut atau dikurangi ruang lingkup sertifikasi.
- (o) Membayar penuh biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini sesuai dengan tahapan-tahapannya tanpa dipengaruhi oleh hasil sertifikasi.
- (p) Menunjuk satu atau lebih manajemen representative yang bisa dihubungi tiap saat serta semua organ dalam manajemen perusahaan bersifat akomodatif terhadap kehadiran auditor.
- (q) Memberikan informasi yang benar dan tidak berusaha menutup-nutupi informasi yang mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan.
- (r) Membuktikan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses Sertifikasi Awal PHPL.
- (s) Mengeluarkan biaya penyelesaian banding dan keluhan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain terkait atas proses dan atau keputusan sertifikasi yang diajukan paling lama 5 (lima) hari kalender terhitung pengajuan banding dan keluhan diterima.
- (t) Bersedia dan memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pemeliharaan sertifikat yang telah dikeluarkan yang terdiri atas kegiatan penilaian dan/atau audit khusus yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- (u) Mengembalikan sertifikat PHPL yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA apabila dilakukan pencabutan dan atau melakukan kegiatan transfer sertifikat atau resertifikasi dengan LPPHPL lain sebelum masa berakhir sertifikat.
- (v) Jika skema sertifikasi menetapkan persyaratan baru dan/atau revisi persyaratan (standar, kriteria, peraturan perundangan), maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan penerapan perubahan persyaratan yang telah disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (w) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi auditor yang akan melakukan verifikasi lapangan yang terindikasi memiliki resiko tinggi misalnya perjalanan menuju lokasi audit dan lain-lain.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- (a) Menerima secara penuh pembayaran sesuai dengan Pasal 4 perjanjian ini
- (b) Menerbitkan sertifikat, apabila berdasarkan hasil audit dinilai layak.
- (c) Melakukan pembekuan, pencabutan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi terhadap sertifikat yang telah dikeluarkan, apabila selama berlakunya sertifikat PHPL PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan skema sertifikasi PHPL.
- (d) Mencabut sertifikat apabila izin usaha PIHAK PERTAMA dicabut oleh Pemerintah dan/atau habis masa berlakunya serta tidak mendapatkan perpanjangan izin.
- (e) Melakukan pemeliharaan dan pemantauan sertifikat melalui :
 - Kegiatan penilikan secara berkala sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Kegiatan audit khusus, jika selama masa berlaku sertifikat PIHAK PERTAMA di indikasikan melakukan pelanggaran terhadap mekanisme persyaratan sertifikasi PHPL yang didasarkan atas pengamatan langsung saat kegiatan penilikan dan/atau laporan pihak ketiga.
- (f) Meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan audit sertifikasi PHPL.
- (g) Memberikan lisensi penggunaan sertifikat tanda kesesuaian dan logo apabila dinyatakan layak diterbitkan sertifikat.
- (h) Melarang, mencabut penggunaan sertifikat dan tanda V-Legal jika PIHAK PERTAMA menyalahgunakan sertifikasi dan tanda V-legal sesuai peraturan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- (a) Patuh dan tunduk pada kontrak kerja dan hak kewajiban yang telah disetujui PARA PIHAK.
- (b) Patuh dan tunduk terhadap semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (c) Menyelesaikan PEKERJAAN sesuai dengan tahapan dan pedoman dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian ini.
- (d) Menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (e) Menugaskan auditor yang profesional dan kompeten di bidangnya
- (f) Menyelesaikan banding dan/atau keluhan dengan biaya PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA atau pihak lain mengajukan banding dan/atau keluhan terkait dengan proses dan/atau hasil kegiatan Sertifikasi Awal PHPL.
- (g) Memantau kinerja PIHAK PERTAMA selama jangka waktu berlakunya Sertifikat PHPL melalui kegiatan penilikan dan atau audit khusus, serta memantau juga terhadap penggunaan sertifikat dan tanda V-Legal.

- (h) Mengumumkan di website PIHAK KEDUA (<https://sarbisertifikasi.com>) dan website KLHK (<http://www.menlhk.go.id> dan <http://www.silk.menlhk.go.id>) tentang :
- ✓ Rencana kegiatan Sertifikasi Awal PHPL
 - ✓ Hasil akhir dari kegiatan Sertifikasi Awal PHPL dan atau penerbitan sertifikat
 - ✓ Pembekuan dan pencabutan sertifikat serta pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- (i) Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan serta bertanggung jawab terhadap semua pertanggung gugatan PIHAK PERTAMA.
- (j) Mempertimbangkan alasan pengajuan penolakan atau keberatan atas auditor yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
- (k) Apabila PIHAK KEDUA dicabut akreditasinya atau masa akreditasi berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mentransfer Klien PHPL yang telah diterbitkan sertifikasinya kepada LP-PHPL lain yang terakreditasi.
- (l) Menjaga kerahasiaan semua data dan informasi milik PIHAK PERTAMA terkait proses sertifikasi.
- (m) Memberikan informasi untuk setiap perubahan persyaratan (standar, kriteria, peraturan perundangan) yang terkait dengan kegiatan sertifikasi.
- (n) PIHAK KEDUA wajib melakukan verifikasi penerapan perubahan persyaratan oleh PIHAK PERTAMA pada kegiatan audit penilikan dan/atau resertifikasi.

Pasal 7

PEMBERIAN, PENCABUTAN, PENANGGUHAN SERTIFIKAT PHPL DAN RE-SERTIFIKASI

- (1) Berdasarkan hasil audit dan validasi oleh Pengambil keputusan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan menetapkan sertifikat PHPL dapat diterbitkan atau tidak. Sertifikat akan diterbitkan apabila memiliki "predikat minimal sedang, tidak ada verifier dominan bernilai buruk dan verifikasi legalitas kayu memenuhi"
- (2) Sertifikat yang diterbitkan berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal keputusan.
- (3) Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila :
- (a) Tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur PHPL.
 - (b) Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus.
- (4) Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan dapat dicabut apabila :
- (a) Habis masa berlakunya sertifikat dan tidak diperpanjang.
 - (b) Izin usaha PIHAK PERTAMA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh pejabat berwenang.

- (c) PIHAK PERTAMA dilikuidasi atau dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (d) Atas permintaan tertulis secara sukarela dari PIHAK PERTAMA, sertifikat dibekukan atau dicabut.
 - (e) Terbukti melanggar aturan secara hukum dan melakukan tindakan pidana.
- (5) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan Re-Sertifikasi atas Sertifikat PHPL yang akan habis masa berlakunya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya Sertifikat PHPL berakhir.

Pasal 8

PENGUNAAN LOGO

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan Sub Lisensi Penggunaan Logo yang berupa Tanda V-Legal.
- (2) Penggunaan Sub Lisensi Penggunaan Logo/Tanda V-Legal akan diatur dalam kontrak tersendiri.
- (3) Penggunaan logo/tanda V-Legal mengacu pada :
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL./SET.5/KUM.1/12/2020 *Lampiran 8*;
 - Prosedur operasional Standar PIHAK KEDUA pada dokumen SOP SIC-Mutu-16.PHPL.
- (4) PIHAK KEDUA akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan sertifikat dan penggunaan logo yang telah diberikan melalui kegiatan penilaian, laporan pihak ketiga dan/atau audit khusus.
- (5) Penyalahgunaan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) dalam pasal ini merupakan pelanggaran oleh karenanya PIHAK PERTAMA akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam kontrak ketentuan penggunaan logo.

Pasal 9

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Selama dan setelah berakhirnya Kontrak Kerja ini, PIHAK KEDUA dan/atau personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi dan yang diminta oleh skema sertifikasi.
- (2) PIHAK KEDUA dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia PIHAK PERTAMA kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KAN dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul dari tindakan-tindakan personil/karyawan PIHAK KEDUA antara lain pembocoran informasi data PIHAK PERTAMA dan/atau informasi lainnya yang menyangkut Kontrak Kerja ini termasuk tetapi tidak terbatas kepada kerugian PIHAK PERTAMA dan/atau tuntutan-tuntutan.
- (4) Apabila data dan informasi diminta oleh Hukum, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang data yang disampaikan.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan berwenang menandatangani dan melaksanakan Kontrak Kerja ini dan dengan demikian Kontrak Kerja ini sah dan mengikat PARA PIHAK serta Kontrak Kerja ini mengikat sepenuhnya (para) pengganti Pihak dalam Kontrak Kerja ini dikemudian hari.
- (2) Selama dan sesudah jangka waktu Kontrak Kerja ini, PARA PIHAK akan saling menjaga rahasia mengenai seluruh informasi tentang kegiatan informasi dan nama baik masing-masing PIHAK serta tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang saling merugikan masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan setiap tahapan Pekerjaan Sertifikasi PHPL sesuai jadwal yang disepakati PARA PIHAK dan menyerahkan hasilnya dalam keadaan selesai seluruhnya dalam bentuk laporan-laporan tertulis serta menyerahkan Sertifikat PHPL asli bila PIHAK PERTAMA dinyatakan "LULUS" oleh Pengambil Keputusan PIHAK KEDUA.
- (4) Kontrak Kerja ini dan perubahan-perubahannya dikemudian hari mengikat sepenuhnya (para) pihak lain yang menggantikan kedudukan salah satu Pihak dalam Kontrak Kerja ini karena alasan apapun juga.
- (5) PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan dan/atau mengagunkan sebagian dan/atau seluruh Kontrak Kerja ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA menjamin mutu terbaik atas sarana dan prasarana yang disediakan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi Awal PHPL, antara lain personil/karyawan.
- (7) PIHAK KEDUA baik atas nama pribadi atau atas nama perusahaan (termasuk karyawan PIHAK KEDUA) menjamin tidak akan berkolusi atau memberikan sesuatu kepada karyawan PIHAK PERTAMA yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA baik secara material maupun immaterial, PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada karyawan PIHAK PERTAMA yang mengajak berkolusi dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa/Force Majeure adalah : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), pemogokan, wabah/epidemie, blokade, huru-hara, perang/kejadian sejenis yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK, tidak terkecuali perubahan peraturan pemerintah dibidang moneter; semua Keadaan Memaksa/Force Majeure tersebut yang jelas-jelas dapat menghambat terlaksananya PEKERJAAN atau menjadikan akibat tidak dapat diselesaikannya dan/atau dilaksanakannya PEKERJAAN maupun hal lainnya yang seharusnya menjadi kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang menganggap dirinya terkena Keadaan Memaksa/Force Majeure harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan Keadaan Memaksa/Force Majeure tersebut; disertai dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, demikian juga halnya pada waktu berakhirnya Keadaan Memaksa/Force Majeure.
- (3) Atas pemberitahuan tersebut di atas, maka Pihak yang diberitahukan akan memberikan tanggapan (menerima atau menolak) secara tertulis dalam waktu tidak lebih dari 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan.
- (4) Jika dalam jangka waktu tersebut di atas tidak memberikan jawaban, maka Pihak yang diberitahukan dianggap telah menerima dan menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Memaksa/Force Majeure tersebut.
- (5) Dalam hal Pihak yang diberitahukan menolak Keadaan Memaksa/Force Majeure yang diberitahukan, maka PIHAK yang memberitahu tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

MEKANISME TRANSFER DAN TANGGUNGJUGAT KEUANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan kegiatan penilikan melalui mekanisme transfer kepada Lembaga sertifikasi lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) PIHAK PERTAMA mengajukan surat resmi kepada PIHAK KEDUA.
 - (b) PIHAK PERTAMA mengembalikan sertifikat yang telah diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
 - (c) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi dan berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerima sertifikat.
 - (d) PIHAK KEDUA melakukan pencabutan sertifikat yang telah diterbitkan, terhitung sejak pengajuan surat resmi kepada PIHAK KEDUA dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan transfer sertifikat.
 - (e) Segala biaya yang menyertai transfer sertifikat atas kemauan PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila karena sesuatu hal PIHAK KEDUA akreditasi dicabut atau berakhir, maka :
- (a) PIHAK KEDUA akan tetap kooperatif dan berkoordinasi dengan PARA PIHAK khususnya PIHAK PERTAMA maupun Lembaga Sertifikasi Penerima Transfer dalam memberikan informasi dan data dengan tetap menjamin kerahasiaan data klien sesuai peraturan yang berlaku.
 - (b) Biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA atas mekanisme transfer sertifikat pada kondisi ini adalah apabila rentang waktu kegiatan audit terakhir PIHAK PERTAMA masuk dalam rentang waktu 6 (enam) bulan setelah pengambilan keputusan dihitung sejak akreditasi PIHAK KEDUA dicabut.
 - (c) Besarnya biaya yang ditanggung sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA dan Lembaga Sertifikasi penerima transfer, dan maksimal biaya yang ditanggung sesuai kontrak kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada audit terakhir.

Pasal 13

SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengeluarkan Surat Peringatan dan/atau Surat Teguran kepada PIHAK KEDUA, bilamana PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan tahapan PEKERJAAN sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian.
- (2) Surat Peringatan dan/atau surat teguran harus ditanggapi oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal Surat Peringatan dan/atau Surat Teguran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tetap tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat menunda tahapan pembayaran yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA sampai PIHAK KEDUA dapat memenuhi dan/atau menyelesaikan PEKERJAAN sesuai Perjanjian dan/atau Pasal 2 Perjanjian namun dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Peringatan dan/atau Surat Teguran.
- (4) Bilamana PIHAK KEDUA tidak mengindahkan atau menyelesaikan tahapan PEKERJAAN dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
- (5) Apabila terjadi pemutusan kontrak maka nilai pekerjaan akan diperhitungkan sampai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA, dimana perhitungan biayanya mengacu pada RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang telah disepakati saat negosiasi.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan adanya Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya dan/atau addendum-addendumnya yang akan dibuat di kemudian hari, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera pada salah satu PARA PIHAK berdomisili.

Pasal 15
KONTAK PERSONIL

Untuk memudahkan dan kenyamanan berkomunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan, diperlukan personil khusus untuk menanganinya, sebagai berikut :

(1) Kontak Personil PIHAK PERTAMA :

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|----------------|
| (a) | Irawansyah (Direktur) | : | 0812 5329 6999 |
| (b) | Budiansyah Ishal (Manager) | : | 0821 5453 7700 |
| (c) | Suwanto (Asmen Canhut) | : | 0812 9383 7747 |
| (d) | Hentje Rego (Asmen Prod) | : | 0813 5144 2374 |

(2) Kontak Personil PIHAK KEDUA :

(a) Penanggung Jawab

Ir. Iin Indasah : 0813 2020 2000 / 0812 2200 1177

(b) Kebijakan Teknis & Administrasi

Ir. Gusdaji : 0878 7347 1706 / 0821 1417 5800

Ir. Saefulloh : 0811 1170 354

Ir. Budiyan Setiawan : 0813 1674 3327

Aisyah Amini H, S.Hut : 0857 1688 0579 / 0813 8081 6679

Titi Miawati : 0812 1069 5040

(c) Perpajakan dan Invoice

Yeni Irawati, A.md : 0813 1687 1222

Pasal 16
PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur secara jelas dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dan/atau menambahkan ketentuan tersebut dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum/Perubahan.
- (2) Setiap Addendum/Perubahan dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT RIMBA MAKMUR SENTOSA



Nurillah, SH
Direktur

PIHAK KEDUA
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION


Ir. lin Indasah
Direktur Utama